ARRET de LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE LYON

Dans l'affaire N"2016/00593 contre BAZIRE Nicolas, CASTELLAN Dominique et autres

21 janvier 2017

Judgment of the Lyon Court of Appeal in case number 2016/00593 against Nicolas BAZIRE, Dominique CASTELLAN and others (21 January 2017)

The full judgment (168 pages) can be downloaded here: https://contractdispute.github.io/20170120%20%20%20Arret%20Chambre%20Instruction%20de%20Lyon_ocr.pdf

Extraits

Extracts

Page 11

Ziad TAKIEDDINE: … sciemment recelé sur le compte de la société FITZROY, immatriculée à JERSEY, des commissions indues rétrocédées par la société MERCOR d'un montant de 34,6MFF, qu'il savait provenir du délit d'abus de biens sociaux commis par le président de la DCN-1, au préjudice de cette société … sur le compte de la société FITZROY des commissions rétrocédées par la société offshore RABOR, d'un montant de 27 730 000 FF sur le contrat MOUETTE et de 4 668 000 USD, sur les contrats SLBS et SHOLA, qu'il savait provenir du délit d'abus de biens sociaux commis par la SOFRESA, au préjudice de cette société … correspondant à des commissions indues versées dans le cadre des contrats d'assistance fictive conclus avec MERCOR, RABOR et TESMAR, qu'il savait provenir du délit d'abus de biens sociaux commis par le président de la DCN-I et par la SOFRESA, au préjudice de ces sociétés …

Ziad TAKIEDDINE: … knowingly concealed on the account of the company FITZROY, registered in JERSEY, undue commissions retroceded by the company MERCOR amounting to 34,600,00 FF, which he knew came from the misappropriation of social assets committed by the president of the DCN-I, to the detriment of that company … on the account of the company FITZROY commissions retroceded by the offshore company RABOR, an amount of 27,730,000 FF on the contract MOUETTE and 4,668,000 USD, on the contracts SLBS and SHOLA, which he knew to have come from the crime of misappropriation of social assets committed by SOFRESA, to the detriment of that company … representing undue commissions paid under fictitious consultancy contracts with MERCOR, RABOR and TESMAR, which he knew derived from the misappropriation of social assets by the president of DCN-I and by SOFRESA, to the detriment of these companies …

Page 59 : D 1084 : Interrogatoire du 12 octobre 2011

… Il [Ziad TAKIEDDINE] admettait qu'il était bien le bénéficiaire économique de la société FITZROY ESTATES qui avait été propriétaire de sa maison de Londres …

Page 59: D 1084: Interrogation of October 12, 2011

… He [Ziad Takieddine] admitted that he was indeed the economic beneficiary of FITZROY ESTATES, which was the registered owner of his house in London …

Page 61 : D 1135 : Interrogatoire du 2 novembre 2011

… Puis le juge d'instruction lui [M TAKIEDDINE] a à nouveau notifie les résultats de la commission rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires du Liechtenstein selon lesquels la société

MERCOR, qui avait conclu des contrats d'assistance dans le cadre du contrat AGOSTA et qui avait pour bénéficiaire économique Abdul Rahman AL ASSIR avait alimente son compte FITZROY ESTATES (lie de Jersey) (24.000.000 F en février l995, 1.800.000 F le 14 mai 1996, 1.300.000 F le 5 juin 1996 et 1.400.000 F le 25juillet 1996 et rappelé ses précédentes déclarations selon lesquels Abdul Rahman AL ASSIR lui avait rétrocède une partie des commissions …

Page 61: D 1135: Interrogation of November 2, 2011

… Then the investigating judge again notified him [Mr TAKIEDDINE] of the results of the international rogatory letters sent to Liechtenstein's judicial authorities, according to which MERCOR, which had concluded a consultancy contract in respect of the AGOSTA transaction and whose economic beneficiary was Abdul Rahman AL ASSIR had supplied his [TAKIEDDINE'S] account FITZROY ESTATES (Jersey) (24,000,000 FF in February l995, 1,800,000 FF on May 14, 1996, 1,300,000 FF on June 5, 1996 and 1,400,000 FF on July 25, 1996 and recalled his previous statements that Abdul Rahman AL ASSIR had surrendered part of the commissions to him …

Page 61 : D 1287 : Interrogatoire du 8 décembre 2011

… Puis Ziad TAKIEDDINE était interrogé sur les versements effectués par Abdul Rahman AL ASSIR au débit du compte MERCOR VADUZ au profit de sa société FITZROY (24 millions de francs les 10/15 février 1995, 1.800.000 francs le 14 mai 1996, 1.300.000 francs le 5 juillet 1996 et 1.400.000 Francs le 25 juillet 1996). Il disait alors que ces fonds, qui lui avaient permis d'acquérir sa maison de Londres …

D 1287: Interrogation of 8 December 2011

… Then Ziad TAKIEDDINE was questioned about the payments made by Abdul Rahman AL ASSIR from the account MERCOR VADUZ for the benefit of his [TAKIEDDINE's] company FITZROY (24 million francs on 10/15 February 1995, 1,800,000 francs on May 14, 1996, 1,300,000 francs on 5 July 1996 and 1,400,000 Francs on 25 July 1996). He [TAKIEDDINE] said that these funds, which had enabled him to acquire his house in London …

Page 82 : 1/5 LES BENEFICIAIRES DES CONTRATS DE CONSULTANCE

… L'information devait par ailleurs déterminer que Ziad TAKIEDDINE s'était vu rétrocéder une partie des commissions perçues par Abdul Rahman AL ASSIR au titre des contrats de consultance notamment par virements opères sur le compte de sa société FITZROY immatriculée à JERSEY soit :

- une somme de 34.600.000 francs provenant de MERCOR,
- une somme de 27.730.000 francs provenant de RABOR,
- une somme de 4.468.000 USD provenant de RABOR.

1/5 THE BENEFICIARIES OF THE CONSULTANCY CONTRACTS

The investigation also determined that Ziad TAKIEDDINE had been retroceded a portion of the commissions received by Abdul Rahman AL ASSIR under consultancy contracts including transfers into the account of his company FITZROY registered in JERSEY, that is:

- a sum of 34,600,000 francs from MERCOR,
- a sum of 27,730,000 francs from RABOR,
- a sum of 4,468,000 USD from RABOR.

Page 98 : 1/5/3 Thierry GAUBERT

… L'exploitation des documents enregistres dans la clé USB remise le 30 aout 2011 aux enquêteurs par Madame Nicola JOHNSON épouse TAKIEDDINE révélait l'existence d'une société FITZROY ESTATES LTD devenue SYLVANO PROPERTIES LTD puis WARWICK ESTATES LTD en juin 1998 dans la gestion de laquelle Ziad TAKIEDDINE était intéresse.

1/5/3 Thierry GAUBERT

Analysis of the documents recorded in the USB key handed over on August 30, 2011 to the investigators by Mrs. Nicola JOHNSON, the wife of Ziad TAKIEDDINE, revealed the existence of a company FITZROY ESTATES LTD which became SYLVANO PROPERTIES LTD then WARWICK ESTATES LTD in June 1998 in the management of which Ziad TAKIEDDINE was interested.

Page 125 : sur l' affectation des sommes versées au titre du contrat MERCOR

… , qu'en définitive l'information avait détermine qu'une somme de 34.600.000 francs avait été transférée au bénéfice de la société FITZROY ESTATES de Ziad TAKIEDDINE … qu'une somme de 26.800.000 francs avait été retirée en espèces ; qu'il s'en suivait que les intermédiaires avaient réserve 14,05% des sommes versées en exécution du contrat MERCOR a un usage prohibe ; que les fonds retires en espèces par Ziad TAKIEDDINE allaient ensuite faire !'objet d'un emploi contraire à l'objet du contrat MERCOR ; qu' en effet, lors de son audition du 20 juin 2013, Ziad TAKIEDDINE avait reconnu avoir prélevé entremis une somme de 6.200.000 francs à un résident français entre fin février et mi-mars 1995; qu'entre les mois de mai et de juillet 1995, le même Ziad TAKIEDDINE avait procède a d'autres retraits d'espèces des comptes AL ASSIR et AL SABAH pour un montant de 7.700.000 francs provenant du contrat MERCOR concomitamment déposées sur le compte SAFDIE d'un résident français (D 2120, D2089, D 1552 et D 2120) qu'il en était de même de la somme de 10.050.000 francs retirée le 7 avril 1995 …

on the allocation of sums paid under the MERCOR contract

… ultimately the investigation determined that a sum of 34,600,000 francs had been transferred to the benefit of the company FITZROY ESTATES belonging to Ziad TAKIEDDINE … that a sum of 26,800,000 francs had been withdrawn in cash ; that it followed that the intermediaries had reserved 14,05% of the sums paid in execution of the MERCOR contract to a prohibited use; that the funds withdrawn in cash by Ziad TAKIEDDINE were applied to an objective contrary to the objective of the MERCOR contract; that, indeed, at its hearing of June 20, 2013, Ziad TAKIEDDINE had admitted to have transported a sum of 6,200,000 francs to a French resident between the end of February and mid-March 1995; that between the months of May and July 1995, the same Ziad TAKIEDDINE had made other cash withdrawals from the accounts AL ASSIR and AL SABAH for an amount of 7,700,000 francs from the MERCOR contract concomitantly deposited on the account SAFDIE of a French resident (D 2120, D2089, D 1552 and D 2120) that the same was true of the sum of 10,050,000 francs withdrawn on 7 April 1995 …

Page 152 : IV/13/3 Sur les infractions de recel d'abus de biens sociaux aggravés par l'habitude reproches à Ziad TAKIEDDINE et à Abdul Rahman AL ASSIR …

… Qu'il s'en déduit que Ziad TAKIEDDINE a été le bénéficiaire indirect de commissions versées dans le cadre des contrats de consultance soit à minima :

- d'une somme de 34.600.000 francs versée sur son compte FITZROY,
- d'une somme de 27.730.000 francs versée sur son compte FITZROY,
- d'une somme de 4.468.000 USD versée sur son compte FITZROY

IV / 13/3 On the offenses of aggravated concealment of the misappropriation of social assets by Ziad TAKIEDDINE and Abdul Rahman AL ASSIR…

It follows that Ziad TAKIEDDINE was the indirect beneficiary of commissions paid under the contracts of consultancy in at least the following amounts:

- a sum of 34,600,000 francs paid into his FITZROY account,
- a sum of 27,730,000 francs paid into his FITZROY account,
- USD 4,468,000 paid into his FITZROY account,

Page 163 : Ziad TAKIEDDINE … *Faits prévus et punis par l'article L242-6 du code de commerce et par les articles 121-6 et 12-7 du code pénal*

D'avoir à Paris, Genève, les faits étant indivisibles de ceux commis en France, sur le Territoire national, courant 1994, 1995, 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, dissimule, d6tenu, transmis, fait office d'intermédiaire afin de transmettre ou bénéficie en connaissance de cause des sommes de 34.600.000 francs versée sur son compte FITZROY, 27.730.000 francs versée sur son compte FITZROY, 4.468.000 USD versée sur son compte FITZROY et de 72.454.000 FF a lui remise en espèces, en ce compris la somme de 3.200.000/3.500.000 francs qu'il a admis avoir reçue et remise à Thierry GAUBERT, qu'il savait provenir d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SOFRESA et la DCN-I, avec cette circonstance que les faits ont été commis de manière habituelle,

ZIAD TAKIEDDINE … Matters provided for and punishable under Article L242-6 of the Commercial Code and under Articles 121-6 and 121-7 of the Criminal Code

To have in Paris, Geneva, the facts being indivisible from those committed in France, on the National Territory, during 1994, 1995, 1996, in any case since time not covered by the prescription, concealed, held, transmitted, served as intermediary in order to transmit or knowingly benefit from the sums of 34,600,000 francs paid into his FITZROY account, 27,730,000 francs paid into his FITZROY account, 4,468,000 USD paid into his FITZROY account and 72,454,000 FF cash, including the sum of 3,200,000 / 3,500,000 francs which he admitted to having received and handed over to Thierry GAUBERT, which he knew to have come from the abuse of social assets committed to the detriment of SOFRESA and DCN-I, with the circumstance that the facts were committed in in a habitual fashion,